

พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ปัจจุบันระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ถูกยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ระเบียบฉบับใหม่ยังคงปรากฏเนื้อหาที่ยืนตามข้อ ๕ (๒) ของระเบียบฉบับเดิม

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๓.๑ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

๓.๑.๑ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑

การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิม โดยผู้ครอบครองเดิมไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต่อนายอำเภอท้องที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และผู้ว่าราชการจังหวัดมิได้มีคำสั่งผ่อนผันให้ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแจ้งการครอบครองที่ดินเป็นการเฉพาะราย กรณีถือได้ว่าผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงมิใช่ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แม้ว่าผู้ครอบครองเดิมจะได้แจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (ส.ค. ๒) ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ กำหนดให้บริเวณที่พิพาทเป็นเขตป่าชายเลนก็ตาม แต่เมื่อสภาพที่ดินพิพาทก่อนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ไม่มีร่องรอยของการทำประโยชน์ โดยมีสภาพเป็นป่าพรุ ป่าชายเลนและมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่ม ซึ่งการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติดังกล่าวประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ป่าชายเลนและมีมติห้ามออกเอกสารสิทธิใด ๆ ในเขตป่าชายเลนดังกล่าว ย่อมเป็นผลทำให้ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๑๔ (๕) ของกฎกระทรวง



ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งยกเลิกเรื่องออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน เพียงอ้างว่าได้รับมอบการครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากนาย ผ. บิดาของตนที่ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องจากนาย ส. มาก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเป็นกรณีขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย ส. และนาย ผ. ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท โดยมีได้มีการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต่อนายอำเภอท้องที่ภายในกำหนดเวลา และผู้ว่าราชการจังหวัดมิได้มีคำสั่งผ่อนผันให้ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เป็นการเฉพาะราย กรณีต้องถือว่าผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมิใช่ผู้ที่ จะได้รับการคุ้มครองสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และแม้ว่านาย ผ. จะได้แจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (ส.ค. ๒) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ อันเป็นระยะเวลาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ กำหนดให้บริเวณที่พิพาทเป็นเขตป่าชายเลนก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณาจากผลการอ่าน แปลภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่ดินพิพาท ปรากฏว่า สภาพที่ดินพิพาทก่อนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ไม่มีร่องรอยของการทำประโยชน์ โดยมีสภาพเป็นป่าพรุ ป่าชายเลน และมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มและภาพขยายภาพถ่ายทางอากาศของระหว่าง ๕๑๓๒ III แผ่นที่ ๘๘ พ.ศ. ๒๕๑๗ ไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในบริเวณที่พิพาท กรณีย่อมแสดงให้เห็นว่าพื้นที่พิพาทมิได้มีการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามที่กล่าวอ้าง ด้วยเหตุนี้ การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ป่าชายเลน และในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรีมีมติห้ามออกเอกสารสิทธิใด ๆ ในเขตป่าชายเลนดังกล่าว จึงเป็นผลทำให้ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๑๔ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อจากนาย ผ. และนาย ส. ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย และที่ดินพิพาทมีลักษณะเป็นที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ต้องห้ามมิให้



ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๕) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งยกเลิกเรื่องออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าให้แก่ที่ดิน ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ที่ดินที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก่อนที่คณะรัฐมนตรีมีมติสงวนพื้นที่และกำหนดเขตป่าชายเลน การออกเอกสารสิทธิดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๗ ตริ และมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กลุ่มที่ ๒ ที่ดินที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติสงวนพื้นที่และกำหนดเขตป่าชายเลน แต่อยู่ในช่วงเวลาก่อนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ระงับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด กรณีจึงเห็นได้ว่า การออกเอกสารสิทธิในที่ดินแต่ละรายย่อมต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่จะขอออกว่าได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและที่ดินที่ขอออกเอกสารสิทธินั้นจะต้องเป็นที่ดินที่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ตามกฎหมาย โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกตามกฎหมายแต่ละรายด้วย โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามิได้อยู่ในเงื่อนไขทั้งสองกลุ่ม ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาทภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงไม่อาจกล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุในการออกเอกสารสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ สำหรับการรับรองแนวเขตที่ดินข้างเคียง เป็นการรับรองว่าการรังวัดที่ดินถูกต้องไม่ได้รุกรานที่ดินของตนเท่านั้น มิได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ที่ลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตข้างเคียงเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ส่วนใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่เป็นหลักฐานของทางราชการที่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า บุคคลที่ครอบครองที่ดินได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่ราชการ มิได้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินนั้น จึงไม่อาจนำไปเป็นหลักฐานเพื่อขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ตนครอบครองได้โดยไม่ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามกฎหมาย เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอยู่ในเขตป่าชายเลน จึงต้องห้ามมิให้ออกเอกสารสิทธิตามข้อ ๑๔ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๒/๒๕๖๕)



เมื่อที่ดินพิพาทตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผลใช้บังคับ การที่ผู้ครอบครองที่ดินนำที่ดินดังกล่าวไปแจ้งการครอบครองที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ย่อมเป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้แจ้งการครอบครองที่ดินจึงไม่ได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท ดังนั้น แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะได้ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิม ก็ไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายในอันที่จะยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในขณะที่ขอออกโฉนดที่ดินผู้ฟ้องคดีมิได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ตามความเป็นจริง ซึ่งการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่จะขอออกโฉนดที่ดินถือเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้ง ๔ แปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ อันเป็นการครอบครองทำประโยชน์ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๘๐ โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ บัญญัติว่า ที่ดินซึ่งอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้หมายถึงเฉพาะที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามความในมาตรา ๑๓๐๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งการที่ผู้แจ้งการครอบครองที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินพิพาททั้ง ๔ แปลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ และที่ดินทั้ง ๔ แปลงดังกล่าวเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นที่หวงห้ามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ดินทั้งสี่แปลงจึงเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงต้องยื่นคำขอ



จับจองต่อคณะกรรมการอำเภอ และได้รับอนุญาตจากนายอำเภอหรือข้าหลวงประจำจังหวัดแล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งการครอบครองที่ดินทั้งสี่แปลงได้ครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ การที่ผู้แจ้งการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสี่แปลงไม่ได้ยื่นขอจับจองและได้รับอนุญาตให้จับจอง จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๙ เมื่อต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๙๗ โดยในมาตรา ๔ กำหนดว่า ให้หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ไว้เพื่อประโยชน์ในราชการกระทรวงมหาดไทย จึงทำให้ที่ดินทั้งสี่แปลงเปลี่ยนสภาพเป็นที่หวงห้าม และเป็นที่ดินของรัฐ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก่อนที่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ การที่เจ้าของที่ดินทั้งสี่แปลงได้นำที่ดินทั้งสี่แปลงไปแจ้งการครอบครองที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงเป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้แจ้งการครอบครองที่ดินทั้งสี่แปลงจึงไม่ได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินทั้งสี่แปลงแต่อย่างใด ดังนั้น แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะได้ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิม ก็ไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ในอันที่จะยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้นำที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ทั้งสี่แปลงไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงเป็นการนำที่ดินที่เป็นที่ดินหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ไปขอออกโฉนดที่ดิน นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุไว้แล้ว และอยู่ในเขตเวนคืน ซึ่งกรมธนารักษ์อนุญาตให้กระทรวงคมนาคม โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าครอบครองใช้ประโยชน์เพื่อโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทย



ได้ทำการปรับสภาพที่ดินเพื่อประโยชน์การใช้ในกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีการก่อสร้างอาคารแนวรั้วและปรับสภาพที่ดินเป็นที่โล่งเตียนแล้ว และในการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ผู้แทนนายอำเภอศรีราชาไม่รับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เนื่องจากเห็นว่าท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินเต็มทั้งแปลง กรณีจึงรับฟังได้ว่า ในขณะที่ขอออกโฉนดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ตามความเป็นจริง ซึ่งการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่จะขอออกโฉนดที่ดินถือเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามทั้งสี่แปลง และการที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๘๗/๒๕๖๕)

การพิจารณาว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่าตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากข้างเคียงที่จดแจ้งไว้ใน ส.ค. ๑ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อ ส.ค. ๑ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินระบุข้างเคียงด้านทิศใต้ว่าจดป่าโกงกาง ย่อมเข้าข่ายเป็นกรณีที่ดินมีด้านหนึ่งด้านใดจดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่า การออกโฉนดที่ดินจึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบข้างต้น ที่ให้ถือเอาระยะที่ปรากฏใน ส.ค. ๑ เป็นหลักในการออกโฉนดที่ดิน แม้ผลการรังวัดตามการนำชี้ของผู้ขอออกโฉนดที่ดินจะได้ระยะของแนวเขตที่ดินเกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐาน ส.ค. ๑ ก็ต้องถือว่าระยะที่เกินมาเป็นที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ไม่ได้แจ้งการครอบครองไว้โดยชอบตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ เจ้าพนักงานที่ดินจึงชอบที่จะมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินเพียงเท่าระยะที่ปรากฏในหลักฐาน ส.ค. ๑

ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไว้ว่า ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่าและระยะที่วัดได้เกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ถือระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครอง



เป็นหลักในการออกโฉนดที่ดิน ดังนั้น หาก ส.ค. ๑ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดิน ระบุข้างเคียงด้านใดด้านหนึ่งว่า “จุดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่า” จะต้องถือเอาระยะที่ปรากฏ ในหลักฐาน ส.ค. ๑ เป็นหลักในการออกโฉนดที่ดิน แต่โดยที่ประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบ ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติดังกล่าวมิได้บัญญัติความหมายของคำว่า “ที่ป่าหรือที่รกร้าง ว่างเปล่า” ไว้ กรณีจึงต้องพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งการที่ระเบียบของคณะกรรมการ จัดที่ดินแห่งชาติดังกล่าว กำหนดให้ถือเอาระยะที่แจ้งไว้ใน ส.ค. ๑ เป็นหลักในการออกโฉนดที่ดินนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการรื้อถอนเอาที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ไม่ได้แจ้งการครอบครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ รวมเข้าไปด้วย เนื่องจาก ที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่า เป็นที่ดินที่มีได้มีจุดแบ่งเขตแดนระหว่างที่ดินของผู้แจ้ง ส.ค. ๑ กับที่ป่า หรือที่รกร้างว่างเปล่าไว้ชัดเจน เหมือนเช่นการแจ้งจุดที่ดินที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง จึงไม่อาจกำหนดจุดที่เป็นเส้นเขตแดนได้ และเมื่อการแจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นกรณีที่ผู้แจ้ง ส.ค. ๑ อ้างว่า ตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึงให้ถือเอา ระยะตามที่ได้แจ้งไว้ใน ส.ค. ๑ นั้นเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดิน โดยถือว่าเป็นที่ดินที่ผู้แจ้ง ส.ค. ๑ ได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้วในขณะที่มีการแจ้งการครอบครอง เพื่อกำหนด จุดแบ่งแยกเขตแดนระหว่างที่ดินของผู้แจ้ง ส.ค. ๑ กับที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่า คำว่า “ที่ป่า หรือที่รกร้างว่างเปล่า” จึงหมายถึงที่ดินซึ่งในขณะที่มีการแจ้งการครอบครอง ยังไม่มีบุคคลใด ครอบครองทำประโยชน์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ระบุข้างเคียงด้านทิศใต้ว่า จุดป่าโกงกาง ซึ่งคำว่า “ป่าโกงกาง” มิได้มีกฎหมายใดบัญญัติความหมายไว้ แต่เมื่อพิจารณา ความหมายของคำว่า “โกงกาง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง ชื่อต้นไม้ในสกุล *Rhizophora* วงศ์ *Rhizophoraceae* ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและ เเผาถ่านกันมาก และความหมายของคำว่า “ป่าชายเลน, ป่าเลน” หมายถึง ป่าที่อยู่ตามชายทะเล ที่มีเลนและน้ำทะเลขึ้นถึง ต้นไม้ในป่าประเภทนี้มักมีรากงอกอยู่เหนือพื้นดินเพื่อค้ำยันลำต้น โดยมาก เป็นไม้โกงกาง แสม และลำพู จากความหมายดังกล่าว “ป่าโกงกาง” จึงหมายถึงที่ดินบริเวณที่มี ต้นโกงกางขึ้นอยู่ตามชายทะเลที่มีน้ำทะเลขึ้นถึง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ว่า “ที่ดินด้านทิศใต้ของที่ดินตาม ส.ค. ๑ พืพาท ไม่มีผู้ใดเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน เนื่องจากลักษณะสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลน มีน้ำท่วมขังตลอด จึงเป็นที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับ



การทำประโยชน์ ผู้แจ้งการครอบครองได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินไปถึงแนวป่าโกงกางซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูก และแจ้งตามสภาพการทำประโยชน์จริงในขณะที่มีการแจ้งการครอบครอง” การที่ ส.ค. ๑ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินระบุข้างเคียงด้านทิศใต้จดป่าโกงกาง จึงเป็นที่ดินที่มีด้านหนึ่งด้านใดจดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่าตามนัยข้อ ๑๐ แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) การออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบดังกล่าว ที่ให้ถือเอาระยะที่ปรากฏในหลักฐาน ส.ค. ๑ เป็นหลักในการออกโฉนดที่ดิน เมื่อผลการรังวัดตามการนำชี้ของผู้ฟ้องคดีได้ระยะของแนวเขตที่ดินเกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ดินที่เกินจากระยะที่ปรากฏตามหลักฐาน ส.ค. ๑ จึงเป็นที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ไม่ได้แจ้งการครอบครองไว้โดยชอบตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินให้ได้ คำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขากลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามระยะที่ปรากฏในหลักฐาน ส.ค. ๑ ย่อมชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาว่าที่ดินนั้นมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่าตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากข้างเคียงที่จดแจ้งไว้ในหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดิน มิได้พิจารณาจากการจดแจ้งข้างเคียงในรูปแบบที่ตามผลการรังวัดออกโฉนดที่ดิน หรือจากข้อเท็จจริงในที่ดินว่ามีข้างเคียงด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านติดกับที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ ดังนั้น แม้ผลการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีจะมีข้างเคียงด้านทิศใต้จดลำธารสาธารณะประโยชน์ และไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับป่าไม้มาลงนามรับรองแนวเขต ก็ไม่เป็นเหตุให้ ส.ค. ๑ เป็นที่ดินที่ไม่มีข้างเคียงด้านหนึ่งด้านใดจดที่ป่าตามนัยข้อ ๑๐ แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติดังกล่าวแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๕๑๗/๒๕๖๕)

๓.๑.๒ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลาอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๒ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่มีผู้ซื้อในหนังสือรับรองการประโยชน์พิพาทมิได้ครอบครองทำประโยชน์โดยแท้จริง แต่เป็นที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อาจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ตามข้อ ๕ และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การออกหนังสือรับรองการประโยชน์ ทับที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวบางส่วน ย่อมเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะที่ส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ตามมาตรา ๖๑ วรรคแปด แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ โดยไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับให้อธิบดีกรมที่ดินไปดำเนินการเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอีก

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกศรีเมืองใหม่ (นายอำเภอศรีเมืองใหม่) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๒๙๔ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่นาง ค. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยบริเวณทิศใต้จะมีลำคลองสาธารณประโยชน์พาดผ่านเป็นแนวขวางยาวจากด้านทิศตะวันออกของที่ดินไปยังทิศตะวันตก ทำให้สามารถแบ่งที่ดินดังกล่าวเป็นสองแปลงได้ ซึ่งในการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังได้ให้ถ้อยคำขอให้เจ้าหน้าที่กั้นที่ร่องน้ำหรือลำคลองสาธารณประโยชน์ดังกล่าว และขอให้ออก น.ส. ๓ ก. เป็นสองแปลงด้วย โดยที่ดินที่อยู่อีกด้านหนึ่งของลำคลองสาธารณประโยชน์ดังกล่าวซึ่งอยู่ด้านใต้สุดของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๙๔ ติดต่อกับที่ดินผืนเดียวกับที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนกง เป็นเหตุให้ราษฎรร้องเรียนว่าที่ดินบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนกง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหลายคณะเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองท้องที่ในพื้นที่ดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและตรวจสอบบริเวณที่ดินพิพาทแล้ว เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สรุปได้ว่าที่ดินบริเวณที่พิพาทโดยทั่วไปมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เป็นต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์และไม่เคยมีผู้ใดทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทนี้มาก่อน ยังปรากฏว่ามีผู้นำศพคนตายไปฝังบริเวณดังกล่าวด้วย ส่วนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนกงซึ่งอยู่ด้านทิศใต้



ของที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๙๔ มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ เนื้อที่ ๘ ไร่ แต่เมื่อมีการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้เนื้อที่ ๕๗ ไร่ ๙๕ ตารางวา เนื่องจากรังวัดตามสภาพของที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ในขณะนั้นคือที่ป่าช้า และที่ดอนปู่ตา ชื่อป่าโคกหินแห่ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับที่ป่าช้าไปทางด้านทิศตะวันตก รวมเข้าเป็นแปลงเดียวกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ดินบริเวณที่พิพาทน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนกง เนื่องจากสภาพที่ดินเป็นผืนเดียวกัน พร้อมทั้งเสนอให้เพิกถอนหรือแก้ไข น.ส. ๓ ก. ที่พิพาท อีกทั้ง ราษฎรในหมู่ที่ ๖ (บ้านโนนกง) ส่วนมากต่างยืนยันว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนกง และใช้ประโยชน์เป็นที่ฝังศพ ส่วนภาพถ่ายทางอากาศของบริเวณที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๙๔ (เส้นสีแดง) ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเดินสำรวจเพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่พิพาท ระบุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเต็มพื้นที่ โดยในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ทำประโยชน์ประมาณร้อยละ ๖๔ ของพื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ทำประโยชน์ประมาณร้อยละ ๘๓ ของพื้นที่ และปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ทำประโยชน์ประมาณร้อยละ ๗๘ ของพื้นที่ ส่วนด้านทิศใต้ของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวซึ่งเป็นบริเวณที่พิพาท ในคดีนี้ (เส้นสีเขียว) ระบุว่าส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าลัดใบ โดยในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ และปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ทำประโยชน์ประมาณร้อยละ ๕๖ ของพื้นที่ และปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ทำประโยชน์ประมาณร้อยละ ๓๕ ของพื้นที่ร่องรอยการทำประโยชน์ ปรากฏอยู่ทางทิศตะวันตกเท่านั้น มิได้เป็นการทำประโยชน์ทั่วทั้งพื้นที่ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังเคยให้ถ้อยคำว่าตนสำคัญผิดว่าที่ดินบริเวณที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตนเอง และเคยยินยอมให้กันเขตที่ดินส่วนที่ทับที่สาธารณประโยชน์ออกจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๙๔ อีกด้วย อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังเคยให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ในการสอบสวน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินบริเวณที่พิพาทโดยปลูกต้นยูคาลิปตัสมา ๓ ปีเท่านั้น เมื่อพิจารณาความหมายของคำว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้ว เจ้าของที่ดินที่จะได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์จะต้องมีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินบริเวณที่พิพาทอย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการและราษฎรต่างให้ถ้อยคำ่าว่าที่พิพาทมีสภาพเป็นป่าตามธรรมชาติโดยราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งที่สาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจเกิดขึ้นโดยสภาพธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ห้วย บึง หรือเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรอีกด้วย จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวรับฟังได้ว่า ที่ดินบริเวณที่พิพาทเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา เป็นที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ครอบครองทำประโยชน์โดยแท้จริง แต่ราษฎรทั่วไปยังเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพิพาท จึงเห็นว่าที่ดินบริเวณพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ป่าช้า



บ้านโนนสูงตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อาจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ตามข้อ ๕ และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ศาลจึงมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคแปด แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปดำเนินการเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอีก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๔๔/๒๕๖๕)

๓.๒.๒ การโต้แย้งคำสั่งที่ให้เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๓ กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อน

เมื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมที่ดินทราบว่ามีกรออก น.ส. ๓ ให้แก่ราษฎรทับที่สาธารณประโยชน์ ย่อมมีหน้าที่ต้องเสนอต่ออธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จนกระทั่งอีก ๓๐ กว่าปีต่อมาผู้รับโอนที่ดินได้ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าวพบว่ามีเนื้อที่บางส่วนทับที่สาธารณประโยชน์ อธิบดีกรมที่ดินจึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ อยู่ในเวลาที่ถูกรื้อแก้ไขได้รับความเสียหายจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมที่ดินไม่ดำเนินการเสนออธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดินเพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควร กรณีจึงถือว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดิน น.ส. ๓ ที่พิพาท และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ออกให้แก่ นาย น. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นการขออนุญาตออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ส่วนที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจและลงชื่อไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ว่าเป็นที่ดินที่ทางราชการประกาศหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์สำหรับเลี้ยงสัตว์มาประมาณ ๒๐ กว่าปี โดยที่ดินดังกล่าวได้มีการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ และได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑ จึงเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยก่อนที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงนั้น มีราษฎรในพื้นที่หลายรายรวมถึง นาย น. ได้คัดค้านการรังวัด แต่ต่อมาได้ขออนุญาตคัดค้านดังกล่าวแล้ว ซึ่งทางอำเภอได้มีหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและได้อะลุ่มอล่วยให้ผู้คัดค้านอยู่อาศัยไปก่อน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งท้ายหนังสือดังกล่าวว่า ส่งเจ้าหน้าที่รวมเรื่องแล้วนำเสนอ จึงเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ย่อมทราบได้ว่าที่ดินของราษฎรหลายรายที่มี น.ส. ๓ หรือโฉนดที่ดินและยื่นคัดค้านการรังวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ มีบางส่วนออกไปโดยคลาดเคลื่อนทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” และมีหน้าที่ต้องนำเรื่องการออก น.ส. ๓ ที่คลาดเคลื่อนนั้นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ต่อไปตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ก็ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างใด ๆ ตามผลที่ได้จากการรังวัดในขณะนั้น หรืออย่างช้าในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จนกระทั่งในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๕ นาย น. ได้นำที่ดินตาม น.ส. ๓ ที่พิพาทไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันไว้กับธนาคาร และโดยที่ น.ส. ๓ เป็นเอกสารที่รับรองว่า นาย น. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามจำนวนเนื้อที่และอาณาเขตข้างเคียงที่ระบุไว้ใน น.ส. ๓ นั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ย่อมเล็งเห็นได้ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ นาย น. อาจจะทำให้ที่ดินตาม น.ส. ๓ นั้นไปจำนองเป็นประกันการชำระหนี้ของตนหรือของผู้อื่น หรือโอนให้ผู้อื่นต่อไปได้ ทำให้ผู้รับจำนองหรือรับโอนต่อมาตามลำดับมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าวมีเนื้อที่ตามที่ระบุไว้ เมื่อต่อมาที่ดินตาม น.ส. ๓ ที่พิพาทถูกบังคับจำนอง ซึ่งบิดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวจากการขายทอดตลาดและยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๙ ต่อมา บิดาของผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตาย มารดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับมรดกและได้ขอทำการรังวัดสอบเขตที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่าที่ดินตาม น.ส. ๓ มีเนื้อที่บางส่วนทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓



จากเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๘๔ ตารางวา เหลือเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ อยู่ในเวลาที่ถูกแก้ไขได้รับความเสียหาย และความเสียหายดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓ ให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควร กลับปล่อยปละละเลยจนเวลาล่วงเลยกว่า ๓๐ ปี นับแต่วันที่มีการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หรืออย่างช้าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง กรณีจึงถือว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่อยู่ในสังกัด จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้ศาลกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ได้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด จึงสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในขณะที่ถูกกระทำละเมิด) ซึ่งปรากฏว่าบริเวณที่ดินแปลงของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๕๐ บาท เมื่อจำนวนที่ดินของผู้ฟ้องคดีขาดหายไปภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่จำนวน ๑๘ ไร่ ๗๒ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงสมควรได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓๖๓,๖๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๐/๒๕๖๕)

๔. การรังวัดที่ดิน

๔.๑ การรังวัดสอบเขตที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔.๒ การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน

การยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินจะกระทำได้โดยผู้มีสิทธิในที่ดินทุกคนร่วมกันตกลงแสดง ความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดแสดง ความประสงค์ แทนตน หากตกลงกันไม่ได้ก็อาจใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาต่อเจ้าพนักงานที่ดิน แทนเจ้าของรวมคนนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินพิพาทมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายราย และผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมได้นำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ตกลง แบ่งที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมอีกรายหนึ่ง พร้อมทั้งคำพิพากษามา ยอมของศาลยุติธรรมที่พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ไปแสดงความประสงค์ขอรังวัด แบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาท แต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมรายอื่นซึ่งมิได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าว ได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว โดยที่ทายาทผู้ได้รับมรดกของผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมรายนั้นมิได้เป็น คู่ความในคดีเช่นกัน ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันทายาท ดังนั้น แม้ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมซึ่งเป็นคู่ความในคดีจะได้แสดงความประสงค์ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวม ในที่ดินพิพาท ก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาททุกคนร่วมกันแสดงความประสงค์แบ่งแยก ที่ดินออกเป็นหลายแปลงตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การที่ เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับคำขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ไว้ดำเนินการต่อไป จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้นิยามความหมายของ “สิทธิในที่ดิน” ไว้ว่า หมายถึง กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย ประกอบกับมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติให้ผู้มีสิทธิในที่ดินที่ประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกเป็น หลายแปลงให้ยื่นคำขอพร้อมหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ซึ่งคดีนี้ปรากฏชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม ๕ คนในสารบัญชีทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๑ ได้แก่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นาง จ. นาย ข. และนาย ค. ดังนั้น ผู้มีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว ย่อมหมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง ๕ คน การยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๑ จึงกระทำได้ก็แต่โดยผู้มีสิทธิในที่ดินทุกคนร่วมกันตกลงแสดง ความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดแสดง ความประสงค์แทนตน หากตกลงกันไม่ได้ก็อาจใช้ คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาต่อเจ้าพนักงานที่ดินแทนเจ้าของรวมคนนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ระบุข้อตกลงแบ่งส่วนที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดี ทั้งสองกับนาง จ. พร้อมทั้งคำพิพากษามา ยอมของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งถึงที่สุดแล้วที่พิพากษา



ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ไปแสดงความประสงค์ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๑ ซึ่งข้อตกลงตามสัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับนาง จ. ที่เป็นคู่ความในคดีตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แม้ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นาง จ. และนาย ข. โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ข. จะได้แสดงความประสงค์แบ่งแยกที่ดิน แต่นาย ค. ได้ถึงแก่ความตายไปตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว สิทธิในที่ดินของนาย ค. ย่อมตกทอดแก่ทายาทเมื่อทายาทของนาย ค. ไม่ได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าวด้วย ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันทายาทของนาย ค. กรณีไม่อาจถือได้ว่าในวันดังกล่าวผู้มีสิทธิในที่ดินทุกคนร่วมกันแสดงความประสงค์แบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่ขอแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๑ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความไว้ดำเนินการต่อไป จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนกรณีที่นาย ค. เคยเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาง จ. ต่อศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบังคับให้แบ่งแยกที่ดินรวม ๕ แปลง อันได้แก่ ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน จำนวน ๔ แปลง และที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) จำนวน ๑ แปลง ซึ่งรวมถึงที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒ ด้วย นั้น ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ได้มีคำพิพากษาว่า การที่มีชื่อนาย ค. ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และนาง จ. ในเอกสารสิทธิของที่ดินทั้งห้าแปลงเป็นเพียงการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและถือสิทธิครอบครองที่ดินแทนนาย ข. เมื่อนาย ข. ถึงแก่ความตาย ที่ดินทั้งห้าแปลงย่อมเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่นาย ค. ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และนาง จ. ในฐานะทายาทโดยธรรม โดยทรัพย์มรดกดังกล่าวได้มีการแบ่งปันแล้ว และทายาทต่างยึดถือครอบครองที่ดินเป็นส่วนสัดตามมาตรา ๑๗๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งนาย ข. ได้ให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒ แก่ นาย ค. และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ครอบครองทำประโยชน์ นาย ค. ได้ขายสิทธิในที่ดินส่วนที่ได้รับจากนาย ข. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว นาย ค. จึงไม่มีสิทธิเรียกให้แบ่งปันที่ดินคำพิพากษาดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒ ย่อมมีผลผูกพันคู่ความและบุคคลภายนอกตามมาตรา ๑๔๕ วรรคสอง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับภายหลังจากที่คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ว่า การออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒ ตามมาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๔๖๔ เป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกให้แก่ผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๔๖๔ ทูกราย ซึ่งมีบางรายที่ไม่ใช่



ผู้มีสิทธิในที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว เห็นควรดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินต่อไป กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มียกรรมสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒ เพียงผู้เดียว การที่โฉนดที่ดินดังกล่าว มีชื่อนาย ข. ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นาง จ. และนาย ค. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมด้วย เป็นการออกโฉนดที่ดิน ให้แก่ผู้มีชื่อ แต่ไม่มีสิทธิใน น.ส. ๓ ก. ซึ่งอยู่ระหว่างอธิบดีกรมที่ดินดำเนินการพิจารณาเพิกถอน โฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล หากการดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินเสร็จสิ้น ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามความประสงค์ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการแบ่งแยกที่ดิน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ดำเนินการจัดทำเอกสารรังวัดแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๖/๒๕๖๕)

๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๕.๑ การจดทะเบียนการะจำยอม

พนักงานเจ้าหน้าที่จะสามารถรับคำขอจดทะเบียนการจดทะเบียนการะจำยอม ในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อคู่กรณีมีคำขอ ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ กรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการะจำยอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งคู่กรณี หมายถึง เจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์และเจ้าของที่ดิน แปลงการยทรัพย์ ดังนั้น การที่เจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์ยื่นคำขอเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงการยทรัพย์ไม่ได้ไปด้วย และเจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับคำขอจดทะเบียน การจดทะเบียนการะจำยอมในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ดังกล่าว กรณีจึงเป็นการออกคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

แม้การได้มาซึ่งการะจำยอมจะมีผลโดยปริบูรณ์ เมื่อมีการจดทะเบียนในที่ดิน แปลงการยทรัพย์ตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ตาม แต่การจดทะเบียนการะจำยอมในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ถือได้ว่าเป็นการรับรองสิทธิในการะจำยอม ที่เจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์มีอยู่เหนือที่ดินแปลงการยทรัพย์ ซึ่งสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างกับบุคคลอื่น ได้ตามกฎหมาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง ระบุ หรือกลับคืนมาซึ่งการะจำยอมจะมีผลบังคับ โดยปริบูรณ์ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น หากมีการจดทะเบียนการะจำยอมในที่ดิน



แปลงสามยทรัพย์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภาระจำยอม การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภาระจำยอมดังกล่าว นอกจากจะต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในที่ดินแปลงสามยทรัพย์แล้ว ก็จะต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ด้วย เจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์จึงจะสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างต่อบุคคลอื่นได้ตามกฎหมาย กรณีย่อมเห็นได้ว่าการจดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินแปลงสามยทรัพย์มีผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์ด้วย คู่กรณีที่จะแสดงความประสงค์ในการขอจดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ จึงหมายถึงทั้งเจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์และแปลงสามยทรัพย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสามยทรัพย์กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสามยทรัพย์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงภาระจำยอมบางส่วน ตกลงยินยอมให้ที่ดินบางส่วนทางด้านทิศใต้ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมเรื่องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอื่น อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้มาซึ่งภาระจำยอมตามมาตรา ๑๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยนิติกรรม และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทภาระจำยอมในสารบัญญัติทะเบียนโฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพย์แล้ว การได้มาซึ่งสิทธิในภาระจำยอมของผู้ฟ้องคดีย่อมบริบูรณ์ใช้ยื่นต่อบุคคลภายนอกได้ตามมาตรา ๑๒๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการจดทะเบียนไว้ในโฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภาระจำยอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดไว้ว่า การจดทะเบียนภาระจำยอม ถ้าคู่กรณีประสงค์จะจดไว้ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรับจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ได้ อันเป็นกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่จะรับจดทะเบียนภาระจำยอมในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ได้ต่อเมื่อคู่กรณีมีคำขอ ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทภาระจำยอม เพื่อจดแจ้งรายการจดทะเบียนภาระจำยอมตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวลงในโฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี โดยเป็นการยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสามยทรัพย์ไม่ได้ไปด้วย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับคำขอจดแจ้งรายการจดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมที่ดินดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) วินิจฉัยยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดี ย่อมชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๖/๒๕๖๕)



๕.๒ การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เมื่อที่ดินพิพาทตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ทั้งแปลงซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน การออกโฉนดที่ดินในที่ดินดังกล่าวจึงเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเมื่อที่ดินดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๒๖๓๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงบัญชีอายัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ในบัญชีอายัด (บ.ท.ด. ๒๗) ทั้งบัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษร และบัญชีอายัดเรียงตามหมายเลข ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๒๘/๒๕๓๐ เรื่อง การอายัดที่ดิน ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ โดยอนุโลม

ที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าหนองโสนเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งตามมาตรา ๘ ตรี วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน และวรรคสาม บัญญัติว่า ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เขตของที่ดินดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักฐานของทางราชการ การที่ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอ เมืองสุรินทร์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าหนองโสนเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ก่อนวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๗๔ ซึ่งมีการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้าม ที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๕๗๔ ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ ดังกล่าวจึงถือเป็นหลักฐานแสดงเขตที่ดินของทางราชการได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๒๒๕๕ ของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าหนองโสนเต็มทั้งแปลง ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน การออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๒๕๕ จึงเป็นกรณีการออกโฉนดที่ดิน โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอน หรือแก้ไขได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๒๕๕ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นพนักงาน



เจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๒๖๓๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. เมื่อความปรากฏว่า ได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใด โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะต้องดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงบัญชีอายัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในบัญชีอายัด (บ.ท.ด. ๒๗) ทั้งบัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษร และบัญชีอายัดเรียงตามหมายเลข ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๒๘/๒๕๓๐ เรื่อง การอายัดที่ดิน ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้เขียนข้อความลงในบัญชีอายัดช่อง ๗ (หมายเหตุ) ว่า ที่ดิน (หรืออสังหาริมทรัพย์) แปลงนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอน (หรือแก้ไข) แล้วลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี กำกับไว้ ต่อเมื่อดำเนินการเรื่องเพิกถอนหรือแก้ไขเสร็จแล้ว จึงขีดฆ่ารายการในบัญชีอายัดด้วยหมึกสีแดง และบันทึกไว้ในช่อง ๖ (จัดการเสร็จ) ว่า ดำเนินการเสร็จแล้ว แล้วลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี กำกับไว้ ๒. หากมีผู้มาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาเพิกถอน แก้ไข ตามข้อ ๑. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบว่า ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาเพิกถอน แก้ไข ตามนัยมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หากผู้ขอจดทะเบียนทราบแล้ว ยังคงยืนยันให้จดทะเบียน ก็ให้บันทึกถ้อยคำไว้ และให้ผู้ขอจดทะเบียนลงชื่อรับทราบแล้วดำเนินการจดทะเบียนให้ผู้ขอได้ แต่หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ยอมลงชื่อรับทราบการแจ้ง ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการแจ้งไว้เป็นหลักฐาน โดยมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อเป็นพยานด้วย ๒ คน แล้วจดทะเบียนให้ผู้ขอต่อไปได้... กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการลงบัญชีอายัดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๒๕๕ ในบัญชีอายัด (บ.ท.ด. ๒๗) ทั้งบัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษร และบัญชีอายัดเรียงตามหมายเลข เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๓๑-๙๓๒/๒๕๖๕)



๖. กรณีอื่น ๆ

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกำลังแห่งครอบครัวของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองไว้ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง และให้มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเอง โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแต่อย่างใด กรณีย่อมเป็นการดำเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญสำหรับการจัดที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินโดยจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองแล้ว คำสั่งอนุญาตให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองดังกล่าวเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเองจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติให้รัฐบาลมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถาน และประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินโดยจัดตั้งเป็นนิคม มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้อธิบดีมีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกำลังแห่งครอบครัวของสมาชิกนิคมนั้น แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้บัญญัติให้ผู้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) บรรลุนิติภาวะ และเป็นหัวหน้าครอบครัว (๓) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด (๔) สามารถประกอบการเกษตรได้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด (๕) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ (๖) ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ (๗) ไม่มีอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นพอแก่การครองชีพ คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกราษฎรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองรวมทั้งสิ้น ๒๖๕ ครอบครัว จำนวน ๒๙๖ แปลง เนื้อที่ ๒,๖๙๑ ไร่ ๓๑ ตารางวา ให้มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง รวมถึงสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จำนวน ๘ ราย

